

조문별 제·개정이유서(개인정보 전송 및 개인정보관리 전문기관 지정 등에 관한 고시 제정안)

1. 제정이유

「개인정보 보호법」(2023.3.14. 공포) 및 같은 법 시행령 개정에 따라 고시 위임사항인 개인정보 전송 요구의 방법, 개인정보관리 전문기관의 지정요건 세부기준, 지정 절차 및 개인정보 전송 지원 플랫폼 등재 등에 관한 사항을 규정하고자 함

2. 주요내용

가. 일반수신자 시설 및 기술(안 제3조)

- 일반수신자로서 갖추어야 할 시설 및 기술로서, 전송 요구 관련 제반 시스템, 전송 이력의 기록·보관 시스템, 접근권한 관리, 접근통제 등 세부기준 규정

나. 전송 요구 방법의 방법(안 제4조)

- 법 제35조의2제2항에 따른 전송 요구를 하는 경우 정보전송자에게 작성하여 제출하여야 하는 전송요구서 서식 규정

다. 개인정보관리 전문기관 지정 신청 및 절차(안 제5조, 제7조)

- 지정신청자가 제출해야 하는 지정신청서 서식, 신청서류 및 절차 규정
- 심사방식, 심사기간, 관계부처 협의 등 지정절차 구체화 규정

라. 개인정보관리 전문기관 지정요건 세부기준(안 제6조, 별표 3)

- 개인정보관리 전문기관이 갖추어야 하는 설비 및 기술, 보호체계에 대한 세부기준 구체화 규정

마. 지정심사위원회 구성 및 지정(안 제8조부터 제9조까지)

- 개인정보관리 전문기관 지정요건별 세부기준을 충족하는지 여부를 심사하는 지정심사위원회의 구성, 운영 및 지원 등 세부사항 규정
- 지정심사위원회의 심사결과 확인, 지정 및 지정서 발급 등 절차 규정

- 바. 개인정보관리 전문기관 예비심사 및 변경 승인(안 제10조부터 제11조까지)
- 예비심사를 받으려는 자가 제출해야 하는 예비지정신청서 서식, 신청 서류, 심사기간 및 절차 규정
 - 변경 승인을 받으려는 자가 제출해야 하는 변경승인신청서 서식, 제출서류 및 절차를 규정하고 변경승인 대상에서 제외되는 ‘경미한 사항’ 구체화 규정
- 사. 개인정보관리 전문기관 재지정 및 지정취소(안 제12조부터 13조까지)
- 재지정 신청기간, 재지정 심사시 본 지정심사 절차의 준용 등 규정
- 아. 개인정보관리 전문기관 지정 등 공고(안 제14조)
- 지정권자는 전문기관을 지정, 재지정 또는 지정 취소한 경우 관련 사항을 관보에 공고하거나 홈페이지에 게시하도록 규정
- 자. 개인정보 전송 지원 플랫폼 등재(안 제15조부터 제16조까지)
- 일반수신자, 개인정보관리 전문기관, 정보전송자의 개인정보 전송 지원 플랫폼 등재 절차 규정